



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - dott. Alessandro Nunziata | presidente |
| - d.ssa Alessandra Trementozi | consigliere |
| - dott. Michele Forziati | consigliere rel. |

all'udienza dell'8.3.2022 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nelle cause riunite a quella al n. 2785/2019 R.G. tra

Parte_1 (avv. Andrea Baudino)

appellante

e il Controparte_1 (avv. Francesco Melari)

appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 767 del 14.5.2015.

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

- 1 -

Con due atti di ricorso di identico contenuto, depositati in data 5.8.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il tribunale di Velletri, all'esito dell'attività istruttoria espletata, aveva respinto la domanda volta a ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il CP_1 convenuto dal 2.4.1990 al 25.3.2016 (data in cui era stata licenziata) e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive (*sub specie* di retribuzione ordinaria, 13ma mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR) conseguenti allo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie (rientranti nel livello C del CCNL portieri e custodi) nelle giornate di martedì e sabato dalle 7.30/8.00 alle 9.30/10.00.

A sostegno dell'appello la stessa censurava la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: carenza ed erroneità della motivazione, per aver in sostanza affermato che *“(I) le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente a sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro sarebbero state smentite dalla risultanze dell'istruttoria testimoniale, mentre (II) del tutto irrilevante a tal fine risulterebbe ... l'esistenza nel caso di specie di alcuni indici rivelatori del requisito della subordinazione”* – pure risultanti dall'istruttoria testimoniale e documentale – *“come l'orario di lavoro, l'inserimento dell'attività lavorativa nell'organizzazione aziendale, la retribuzione fissa, risultanti dai documenti in atti e soprattutto dalla conferma della stessa difesa di controparte a seguito dell'omessa contestazione di tali circostanze dedotte dalla ricorrente”*, laddove invece tali “criteri

distintivi complementari e sussidiari” avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere nella specie sussistente il dedotto rapporto di lavoro subordinato.

Chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, con gli accessori di legge sulle differenze retributive spettanti e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte appellata si costituiva tempestivamente nel giudizio n. 2785/2019 R.G.A.C., con memoria difensiva depositata in data 20.1.2021, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendone il rigetto; in subordine la stessa invocava l’accertamento della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il rigetto di tutte le domande ivi proposte; in via ulteriormente subordinata la medesima chiedeva l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dal 2.4.1990 al 9.5.2006, come pure del diritto alle differenze retributive e all’indennità per ferie e permessi non goduti fino al 9.5.2011, alla corresponsione della 13ma mensilità dal 2.4.1990 al 9.5.2013 e al versamento degli oneri assistenziali e previdenziali fino al 9.5.2006, con conseguente riduzione della somma eventualmente dovuta. Il tutto, in ogni caso, con il favore delle spese del doppio grado, da distrarsi.

Riunite le cause a quella in epigrafe, la stessa veniva discussa e decisa all’udienza dell’8.3.2022 mediante lettura del dispositivo.

- 2 -

Al fine di verificare la fondatezza o meno dell’appello in questa sede proposto, giova in primo luogo ricordare che il CP_1 odierno appellato, di fronte alla avversa prospettazione sopra riassunta, aveva nel giudizio di primo grado sostenuto che la ricorrente:

- *“a decorrere dall’anno 2000, aveva espletava in favore del CP_2 un servizio di pulizia delle parti comuni”;*
- *aveva “sempre svolto la propria attività in piena autonomia e con propria organizzazione di tempi, mezzi e modalità di esecuzione, non soggiacendo mai a direttive e istruzioni impartite dagli amministratori succedutisi, né tantomeno al potere gerarchico e disciplinare degli stessi”;*
- *aveva “una propria autonoma attività di pulizie che prestava contestualmente nel corso del medesimo periodo temporale, ed ancor prima che in favore del CP_1 resistente, anche in favore di altri committenti”;*
- *“percepiva un compenso per l’attività prestata quantificato in virtù di un accordo intercorso tra la stessa e l’amministratore, come da sua richiesta, pari nello specifico ad Euro 1.900,00 circa annui, versato per l’appunto con cadenza annuale”, senza che mai fosse stata presa come parametro di riferimento la retribuzione prevista dall’invocato CCNL;*
- *“organizzava autonomamente il servizio prestato, sia in termini di tempo che di interventi da eseguire per il concreto espletamento del servizio di pulizia dei locali condominiali, non avvertendo mai, né dovendo farlo, i vari amministratori di eventuali sue assenze per qualsivoglia motivo, né tanto meno giustificarle”: la stessa, infatti, decideva unilateralmente “i giorni e le ore nelle quali ... espletava la sua opera di pulizia del CP_1”, che “non erano sempre e necessariamente identificabili nelle giornate di martedì e sabato dalle ore 7:30/8:00 alle ore*

9:30/10:00”;

- “utilizzava mezzi e strumenti propri per la pulizia dello stabile condominiale, quali scope, secchi, detersivi ecc., essendo totalmente esclusa ed assente qualsiasi tipo di dotazione da parte del Condominio”;
- aveva svolto tale attività di lavoro autonomo fino alla cessazione del rapporto, avvenuta al subentro del nuovo ed attuale amministratore, nominato con delibera del 3.7.2015, il quale aveva revocato l’incarico di pulizia affidatole per conferirlo al nuovo fornitore Organizzazione_1
- ciononostante “veniva vista aggirarsi nei locali condominiali da parte di alcuni condomini, e ciò contro la palesata volontà di interruzione del rapporto, talché lo stesso amministratore in data 25.3.16 era costretto ad inviarle una raccomandata a.r. con la quale la diffidava ad entrare nello stabile condominiale e ad astenersi dal compiere attività di pulizia dello stesso”.

Tanto chiarito in punto di fatto, giova preliminarmente rammentare che – come noto – il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che “*si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore*” (art. 2094) e che deve “*osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*” (art. 2104, secondo comma). Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all’attività economica dell’impresa; 2) dalla dipendenza dall’imprenditore; 3) dalla cd. *eterodirezione*.

Tuttavia, come è stato opportunamente osservato dalla più attenta dottrina, i suddetti elementi, provenendo dall’elaborazione teorica tradizionale della nozione di subordinazione, risultano del tutto insufficienti a rappresentare la complessa struttura del rapporto di lavoro subordinato (specie al fine di distinguere tale forma di rapporto da quello del lavoro autonomo), necessitando dunque dell’individuazione di più precisi referenti concreti “*secondo la caratteristica del processo di tipizzazione che muove dal piano dei rapporti economici per poi assumerne i dati nell’orbita dell’ordinamento giuridico, quando il processo ha raggiunto un sufficiente grado di standardizzazione*”.

La giurisprudenza, al proposito, ha da tempo ormai distinto tali referenti concreti in *essenziali* e *sussidiari*.

I primi sono costituiti: dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo, e che si realizza quanto il lavoratore è tenuto a obbedire a eventuali disposizioni cd. *conformative* della prestazione), oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. civ., sez. lav., 02.08.2010, n. 17992; Cass. civ., sez. lav., 22.08.2003, n. 12364; Cass. civ., sez. lav., 16.01.1996, n. 326), con conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000).

Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l’assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell’attività d’impresa (cd.

estraneazione dal risultato produttivo), l'esclusività (intesa quale infungibilità soggettiva) e continuità della sua prestazione (quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative) e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (si veda, no argomento, Cass., civ., sez. lav., 24.02.2006, n. 4171; Cass. civ., sez. lav., 25.10.2004, n. 20669). Con particolare riferimento all'assoggettamento a un vincolo di orario eterodeterminato, giova precisare che si tratta di un elemento da valutarsi con particolare prudenza, in considerazione del fatto che la predeterminazione di un orario di lavoro e il vincolo all'osservanza non contraddicono, di per sé, la natura autonoma del rapporto lavorativo, laddove rispondano a esigenze organizzative diverse dall'assicurare la disponibilità del lavoratore nel tempo della prestazione resa.

Tali ultimi criteri cd. *sussidiari* hanno, dunque, una funzione meramente indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi cd. *essenziali* della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto; sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo nel caso in cui, pur sussistendo questi ultimi elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. civ., sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. civ., sez. lav., 27.11.1986, n. 7015; Cass. civ., sez. lav., 21.01.1987, n. 548).

Dal momento che, in termini generali, ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 1996, n. 326), l'individuazione dei presupposti astratti della subordinazione deve essere effettuata, nella pratica, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. La questione si sposta, quindi, sul piano probatorio, involgendo la necessità di stabilire su quale soggetto incomba l'onere della dimostrazione della sussistenza dei suindicati requisiti. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova *ex art.* 2697 c.c., spetta senza dubbio all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.

Tanto premesso in termini generali, deve ricordarsi che parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver “*trascurato di considerare la decisiva rilevanza della presenza nel caso di specie di alcuni criteri distintivi complementari e sussidiari a quello dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive (ritenuto assente nel caso di specie), quali l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, l'inserimento della sua attività lavorativa nell'organizzazione aziendale, la retribuzione fissa dalla stessa percepita*”,

In particolare, secondo parte appellante, i testi dalla stessa indotti avrebbero “*confermato l'esistenza e la durata continuativa del rapporto di lavoro, l'orario fisso e rigido predeterminato dal datore di lavoro e le mansioni svolte*”.

Tale affermazione non può essere condivisa.

Premessa la pacifica irrilevanza, a fronte peraltro della non contestazione di parte

resistente, della prova in ordine alla complessiva durata del rapporto e allo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie – in quanto, come già ricordato, una medesima attività lavorativa ben può essere svolta (senza alcun limite temporale) in adempimento di un vincolo di lavoro subordinato ovvero nell’ambito di una collaborazione autonoma, essendo del tutto irrilevante la mancata stipulazione di un contratto di appalto di servizi o la circostanza che la ricorrente non fosse titolare di partita IVA – non è vero che i testi escussi abbiano confermato che l’orario di lavoro osservato dalla ricorrente fosse *“fisso e rigido predeterminato dal datore di lavoro”*.

Infatti, a fronte dell’affermazione di parte resistente secondo cui la ricorrente decideva unilateralmente *“i giorni e le ore nelle quali ... espletava la sua opera di pulizia del condominio”*, che *“non erano sempre e necessariamente identificabili nelle giornate di martedì e sabato dalle ore 7:30/8:00 alle ore 9:30/10:00”*, la prova testimoniale raccolta non ha offerto alcuna conferma in ordine alla deduzione di parte ricorrente di essere invece obbligata a lavorare nei giorni e negli orari indicati nel ricorso, essendosi i testi dalla stessa indotti limitati ad affermare di aver visto la predetta svolgere la propria attività lavorativa di mattina ma non in che giorni ciò avvenisse né, soprattutto, che tanto le fosse stato chiesto di fare in giorni e orari predefiniti. Peraltro il teste *Tes_1* (architetto che aveva lo *studio professionale a piano terra nel condominio di Controparte_1* ... dal 1998-1999 circa sino al 2009 – 2010 circa”, ha riferito che era solito vedere *“la ricorrente nella prima mattinata, già verso le 8.00 aveva finito o quasi finito l’attività”*, una volta alla settimana e *“qualche volta ... anche due volte alla settimana”*: il che ulteriormente smentisce l’allegazione della ricorrente di essere stata sempre tenuta a lavorare per due giorni alla settimana. Se a ciò si aggiunge che i testi *Tes_2* e *Tes_3* (amministratori del *CP_1* dal 2011 al 2013 il primo e dal 2013 al 2015 il secondo) hanno negato di aver mai dato ordini alla ricorrente anche in relazione ai giorni e agli orari in cui svolgere le attività di pulizia, la doglianza di parte appellante non può che dirsi infondata.

Del tutto sfornita di prova è poi risultata l’allegazione della ricorrente in ordine all’utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal *CP_1* resistente (a conferma del dedotto inserimento dell’attività lavorativa svolta nell’organizzazione aziendale), in quanto, a fronte della specifica contestazione di quest’ultimo – che, come già ricordato, aveva affermato nella memoria difensiva che la ricorrente *“utilizzava mezzi e strumenti propri per la pulizia dello stabile condominiale, quali scope, secchi, detersivi ecc., essendo totalmente esclusa ed assente qualsiasi tipo di dotazione da parte del CP_1”* – e delle conformi deposizioni dei testi *Tes_2* e *Tes_3*, nulla i testi di parte ricorrente hanno riferito al riguardo.

Quanto infine alla deduzione di parte ricorrente di aver percepito una *“retribuzione fissa, non commisurata al risultato lavorativo ma alla mera prestazione”*, deve osservarsi come, a fronte dell’affermazione di parte resistente secondo cui la stessa *“percepiva un compenso per l’attività prestata quantificato in virtù di un accordo intercorso tra la stessa e l’amministratore, come da sua richiesta, pari nello specifico ad Euro 1.900,00 circa annui, versato per l’appunto con cadenza annuale”*, la ricorrente ha prodotto (doc. 6 del fascicolo di primo grado) alcune ricevute di pagamento dei seguenti importi:

- lire 1.500.000 (di cui lire 300.000 per ritenuta d’acconto) in data 28.11.2000 per *“lavoro occasionale”*;
- euro 1.401,22 in data 2.8.2004 quale *“compenso per le pulizie svolte ... fino al mese di*

- luglio 2004 compreso*” (non firmato);
- euro 318,40 con (assegno privo di data) quale *“saldo pulizie ... fino al mese di luglio 2005”*;
 - euro 1.636,13, detratta la ritenuta di acconto di euro 272,68, per *“la pulizia delle scale ... dal mese di Agosto 2005 al mese di Luglio 2006”*;
 - euro 1.636,08 con assegno dell’11.8.2007 per *“servizi svolti ... da agosto 2006 a luglio 2007”*;
 - euro 1.636,08 in data 8.8.2008 per *“servizi svolti ... da Agosto 2007 a Luglio 2008”*;
 - euro 350,00 con assegno del 15.11.2010 quale *“saldo delle prestazioni effettuate...”*;
 - euro 1.500,00 in data 29.7.2011 quale *“saldo per i servizi prestati...”*;
 - euro 150,00 in data 27.3.2013 quale *“acconto su manutenzione scale”*;
 - euro 500,00 in data 7.8.2013 quale *“acconto su pulizie”*;
 - euro 1.000,00 in data 21.8.2013 quale *“saldo su pulizie”* (non firmato);
 - euro 1.500,00 in data 11.8.2014 ed euro 150,00 in data 24.4.2014 quale *“rimborso spese per le attività svolte...”* (non firmata);

La stessa ha infine prodotto un conteggio scritto a mano delle spettanze per il periodo da marzo 1999 a marzo 2002 (recante un timbro di “Amm.ne CP_1 , via del Laghetto n. 19, pal. 6, 00040 Pavona di Castelgandolfo, cod. fisc. P.IVA_1 ” ma privo di sottoscrizione sia del CP_1 resistente sia della ricorrente).

Orbene, nulla avendo i testi riferito al riguardo, confrontando le deduzioni delle parti con tali incomplete risultanze documentali può unicamente affermarsi, in conformità con quanto del resto dedotto dal CP_1 resistente, che la ricorrente percepisse un compenso di importo sostanzialmente costante con cadenza annuale (salvi alcuni sporadici acconti): il che, oltre a essere difficilmente compatibile con la dedotta natura subordinata del rapporto, nell’ambito del quale la retribuzione è comunemente corrisposta con cadenza mensile, in considerazione della sua intrinseca funzione alimentare, non consente comunque di ritenere provata la natura subordinata del rapporto, trattandosi – come detto – di un elemento meramente sintomatico che, in assenza di ulteriori riscontri di senso conforme, non è senz’altro sufficiente allo scopo.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello deve dirsi senza dubbio infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

- 3 -

In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., parte appellante va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente grado di giudizio che, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare (nella specie pari alla complessiva somma richiesta, dovendosi liquidare le spese i favore di parte appellata), 3) delle condizioni soggettive della parte, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014 e da applicarsi a tutte le liquidazioni successive a tale momento: art. 28 del d.m.), si liquidano in complessivi **euro 2.600,00**, oltre al rimborso

forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso nel caso di impugnazione totalmente respinta.

Roma, lì 8 marzo 2022

Il consigliere estensore

Michele Forziati

Il presidente
Alessandro Nunziata